

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8600/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพิสุทธิ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 79

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

โจทก์เพิกจะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเป็นครั้งแรก และศาลภาษีอากรกลางส่งหมายแจ้งวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โดยวิธีปิดหมาย แต่ทนายโจทก์ได้กำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องไว้ในคดีอาญาเรื่องอื่นไว้ก่อนได้รับหมายกำหนดวันไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในคดีนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกัน และในวันนัดดังกล่าวทนายโจทก์ก็ได้เดินทางไปไต่สวนมูลฟ้องจริง การที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดี และยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์นั้น จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาขอให้เพิกถอนการประเมินที่ 4160010/5/100285 - 100296 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ลบ/0016 - 0027/2541 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2541 ศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนการดำเนินคดีอย่างคนอนาถาที่ศาลจังหวัดลพบุรีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เวลา 13.30 นาฬิกา ถึงวันนัดโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้าง

ว่าทนายโจทก์ติดนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 944/2542 ระหว่างบริษัท สยามรุ่งสรวริ จำกัด โจทก์ บริษัท ที.พี.เอส.ขนส่ง จำกัด ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน จำเลย ซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ โดยถือว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุยานในชั้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมานำสืบ

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีนี้นอกจากโจทก์เพิ่งจะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเป็นครั้งแรกแล้ว ยังปรากฏว่าได้มีการส่งหมายแจ้งวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โดยวิธีปิดหมายตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2542 ซึ่งการปิดหมายดังกล่าวแม้จะทำให้โจทก์ทราบนัดล่วงหน้าก็ตาม แต่ปรากฏว่าในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 944/2542 ของศาลแขวงปทุมวัน ระหว่างบริษัท สยามรุ่งสรวริ จำกัด โจทก์ บริษัท ที.พี.เอส.ขนส่ง จำกัด ที่ 1 กับพวก จำเลย โจทก์ในคดีดังกล่าวได้ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2542 โดยมีนายพรชัย นันทวิชัยกุล ทนายโจทก์ในคดีนี้เป็นทนายโจทก์ในคดีดังกล่าว และในระเบียบงานธุรการของศาลในวันฟ้องโจทก์จะต้องมีกำหนดวันนัดไต่สวน โดยเจ้าหน้าที่ของศาลได้บันทึกไว้ในคำฟ้องว่าโจทก์ได้ทราบวันนัดแล้วโดยทนายโจทก์ได้ลงชื่อทราบนัดในวันเดียวกัน ปรากฏตามสำเนาคำฟ้องท้ายอุทธรณ์หมายเลข 1 แสดงว่าในคดีอาญาดังกล่าวทนายโจทก์ได้กำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนได้รับหมายกำหนดวันไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในคดีนี้และในวันนัดดังกล่าวทนายโจทก์ก็ได้เดินทางไปไต่สวนมูล

ฟ้องจริง ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาเอกสารท้ายอุทธรณ์หมายเลข 2 ที่ศาล
ภาษีอากรกลางพิพากษาไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดี และยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถาของโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและที่
ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ ให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินการ
ไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ปราโมทย์ นุนนาค-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>